

0017540-87.2019.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Afirmou que foi condenado na prática de tráfico de drogas quando preso em flagrante após operação policial. Negou qualquer vínculo com outras pessoas ou o crime organizado. Negou conhecer o acusado Jarison assim como os demais acusados.

Quanto à prisão e abordagem, alegou que não tem qualquer relação com os acusados. Quando preso em flagrante, alegou que os policiais invadiram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017540-87.2019.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017540-87.2019.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2053084/2018 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 1539208 - DISE-

DEL.SEC.SANTO ANDRE, 204/18/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2053084 - DISE-

DEL.SEC.SANTO ANDRE, 204/18/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jarison de Jesus Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

CLAUDIO APARECIDO CALIXTO, vulgo Kauê, FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo Magrelo/Jogador, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS, vulgo Rubi, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS, vulgo Júlio Bebê, ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ, vulgo Alex Muiê/Gui, JARISON DE JESUS SILVA, vulgo Bahia, LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA, vulgo Periquito, ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS, vulgo Ari Veneno/Veneno, DANIEL CANUTO BRITO, vulgo Dandan/M.C., CLEYDSO DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, ANDERSON AUGUSTO DANIEL, vulgo Zóio, ANDREWS PEREIRA FARIAS, vulgo Churusco, e MÁRCIO BARBOSA SILVA, vulgo Beijo de Mula, como incurso no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS

(Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula), JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES, RAFAEL APOLINÁRIO BRAGA, MATEUS DOS ANJOS COSTA, e IGOR NASCIMENTO DA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

CLEYDSON DOS SANTOS SILVA (Kekeu) como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29 do Código Penal, por seis vezes; JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29 do Código Penal (Fábio por seis vezes e os demais por sete vezes).

JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEXSANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo Magrelo/Jogador, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSON DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 16 da Lei 10.826/03 combinado com o artigo 29 do Código Penal, todos qualificados nos autos.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período iniciado em data ainda não precisada, mas certamente entre os dias 15 agosto e 18 de dezembro de 2018, na Região do ABCDMRR (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), e outros indivíduos ainda não identificados financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, qualificada a fls. 131, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula), JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES, qualificado a fls. 58, RAFAEL APOLINÁRIO BRAGA, qualificado a fls. 58, MATEUS DOS ANJOS COSTA, qualificado a fls. 58, e IGOR NASCIMENTO DA COSTA, qualificado a fls. 65, associaram-se entre si, além de se associarem com terceiras pessoas ainda não identificadas e com Cleydson do com Cleydson dos Santos Silva (já denunciado em autos próprios), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta, ainda, que, no dia 26 de outubro de 2018, por volta das 18h30, na Travessa Mambai, 24, Vila Alpina, nesta cidade, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO

BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSON DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 248/2018 - DISE Santo André), cometido por José Eduardo Gomes, Rafael Apolinário Braga e Mateus dos Anjos Costa (já denunciados em autos próprios).

Consta que, no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 18h40, na Viela Ilha do Socó, 10, Jardim Zaira, na cidade de Mauá, CLEYDSON DOS SANTOS SILVA (Kekeu) tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 92 porções de crack, 12 porções de cocaína, 35 porções de maconha e 08 porções de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e local, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco) e MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 narrado acima (RDO 257/2018 - DISE Santo André).

Consta, no mais, que, no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 09h30, na Rua Topázio, 01, escadaria, Jardim Itapark, na cidade de Mauá, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSON DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 259/2018 - DISE Santo André), cometido Igor Nascimento da Costa (já denunciado em autos próprios).

Consta, também, que, na mesma data, na Viela Marajuba, 10, Jardim Lídia, na cidade de Mauá, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEXSANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (Magrelo/Jogador), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSON DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 261/2018 - DISE Santo André).

Consta dos autos, que, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 06h10, na Rua Doutor Vicente de Carvalho Bruno, 860, Jardim Flórida, na cidade de Mauá, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSON DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 276/2018 - DISE Santo André), cometido por Fabio Francisco dos Santos (já denunciado em autos próprios).

Consta, também, que, na mesma data, por volta das 08 horas, na Travessa Nova

Esperança, Inamar, na cidade de Diadema, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo Magrelo/Jogador, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSO DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 280/2018 - DISE Santo André).

Consta que, no mesmo contexto temporal e geográfico, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo Magrelo/Jogador, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSO DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 (RDO 280/2018).

Consta, por fim, que, na mesma data, por volta das 09h40, na Travessa Nova Esperança, Serraria, na cidade de Diadema, JÚLIO CÉSAR BOFF MARTINS (Júlio Bebê), ALEX SANDRO LAMBERTY MOREIRA CRUZ (Alex Muié/Gui), JARISON DE JESUS SILVA (Bahia), LUIZ FERNANDO XAVIER DE SOUSA (Periquito), ARISTIDES GONÇALVES DE CAMPOS (Ari Veneno/Veneno), DANIEL CANUTO BRITO (Dandan/M.C.), CLAUDIO APARECIDO CALIXTO (vulgo Kauê), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo Magrelo/Jogador, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (Rubi), KEILA KETLLYN CORDEIRO DA SILVA, ANDREWS PEREIRA FARIAS (Churusco), MÁRCIO BARBOSA SILVA (Beijo de Mula) e CLEYDSO DOS SANTOS SILVA, vulgo Kekeu, concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (RDO 285/2018 - DISE Santo André).

Os acusados Fabio Francisco dos Santos, vulgo Magrelo ou Jogador, Alex Sandro Lamberty Moreira Cruz, Julio Cesar Boff Martins, Andrea Aparecida dos Santos, Jarison de Jesus Silva, Luiz Fernando Xavier de Sousa, vulgo Periquito, Aristides Gonçalves de Campos, vulgo Ari Veneno, Daniel Canuto Brito, Claudio Aparecido Calixto, vulgo Kauê e Cleydson dos Santos Silva tiveram a prisão preventiva decretada.

Ausente a localização dos acusados JARISON E JOSÉ EDUARDO, foram os autos desmembrados com relação a eles. O presente feito segue exclusivamente frente a mencionados acusados.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar.

A denúncia foi recebida, os réus foram regularmente citados.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado José interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas ou por serem os fatos atípicos. Subsidiariamente, aplicação das penas no mínimo legal, com redutor, regime inicial menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não comporta acolhida.

O réu José Eduardo, em juízo, negou a prática dos delitos. Alegou, ter sido indevidamente abordado, negando qualquer vínculo com a acusação. Afirmou que foi condenado na prática de tráfico de drogas quando preso em flagrante após operação policial. Negou qualquer vínculo com outras pessoas ou o crime organizado. Negou conhecer o acusado Jarison assim como os demais acusados.

Quanto à prisão e abordagem, alegou que não tem qualquer relação com os acusados. Quando preso em flagrante, alegou que os policiais invadiram a residência perguntando sobre pessoas. Alegou que se identificou e foi levado para averiguação. Negou haver droga no local em que abordado. Afirmou que apenas frequentava o local porque a namorada morava lá; negou qualquer relação com o local em que abordado. Afirmou que muito embora condenado, não tinha droga no local.

O réu Jarison, muito embora citado pessoalmente, não foi posteriormente localizado, sendo decretada a sua revelia.

Pelo que consta dos autos, foi realizada interceptação telefônica, havendo investigação que resultou no presente procedimento. Foi supostamente observado o envolvimento dos acusados na prática dos delitos a eles atribuídos, tal qual descrito na inicial.

Os policiais civis se dividiram na realização das investigações. Participaram de diferentes momentos da investigação, tanto da escuta, quanto de outras diligências.

Quanto aos acusados José Eduardo e Jarison, especificamente, o que se observa é que as provas produzidas em fase inquisitorial não se repetiram em juízo.

O policial Denis leu algumas anotações que fez acerca dos fatos. Não se lembrava do que houve. Dado o tempo decorrido, justificável que não se lembrasse. Da leitura das anotações não se pode observar a prática, pelos acusados, dos delitos a ele atribuídos. Acompanhou as conversas de outros suspeitos. Não ouviu conversas dos acusados no caso vertente. Alegou que acompanhou as conversas de Andreia e de Fabio, mas não dos acusados em questão.

O policial Gilberto, por sua vez, alegou que foi apreendido um caderno em uma instituição prisional. Diante da apreensão e das anotações realizadas, foram iniciadas investigações, inclusive interceptação telefônica. Não seguiu nas investigações, não sabendo dar detalhes do que ocorreu posteriormente. Não se lembra das anotações existentes no caderno, tampouco nomes mencionados. Afirmou que acompanhou as conversas de outros suspeitos. Não ouviu conversas dos acusados no caso vertente.

O policial David, por igual, não apresentou elementos que possam, de alguma forma, vincular os acusados à prática dos delitos objeto de apreciação. Alegou que trabalhou na investigação. Segundo informado, foi apreendido um caderno em instituição prisional, o que ocasionou o início das investigações. A interceptação foi feita a partir desta inicial apreensão. Alegou que o acusado Jarison constava e fazia parte da interceptação telefônica. Segundo consta, o acusado Jarison fazia venda de drogas. Não monitorou as conversas do acusado Jarison e nem sabe detalhes sobre a interceptação pertinente a ele.

Alegou que leu anotações e o resultado da interceptação, razão pela qual consegue

fazer afirmações dele na participação no tráfico de drogas.

O policial Jailson alegou ter feito revista na carceragem e encontrado aparelhos celulares e caderno com anotações. Apresentou o que foi achado à autoridade policial, iniciando-se investigações. Não sabe dizer o que ocorreu posteriormente.

O policial Kleber alegou que foi apreendido um caderno de anotações na instituição prisional, com telefones anotados. Foi iniciada uma investigação e feita interceptação telefônica. A partir da interceptação foram localizadas pessoas e feitas qualificações assim como apreensão de drogas.

Um dos nomes que apareceu foi o de Jarison. Um dos nomes que constava no caderno recebia ligações de Jarison. Foram feitas pesquisas e foi aferido que Jarison tinha antecedentes criminais e passagem por estelionato.

No WhatsApp Jarison tinha a foto de uma criança, sendo aferido que se tratava da filha dele. Havia conversas sobre o tráfico de drogas através de algumas gírias. Houve menção sobre abuso de uma criança e um tribunal do crime. A partir daí foi concluído que participava do crime organizado.

Durante a operação não foi possível localizar Jarison, nem tampouco foi abordado com droga. Foi montada campana, mas não foi localizado. Não foi possível saber onde ele residia, efetivamente.

Posteriormente, Jarison foi preso em outra localidade. Não sabe detalhes sobre referida prisão.

Foi identificada uma pessoa chamada Cauê e feitas investigações sobre ele. Em razão da identificação, foi localizado um endereço e feita abordagem. No local foi encontrada droga e localizado o acusado José Eduardo, juntamente com mais três indivíduos. O nome de José Eduardo não apareceu nas interceptações; a atuação dele foi pontual, com relação especificamente ao imóvel onde localizada droga. Os indivíduos assumiram a responsabilidade, sem qualquer conexão com outras pessoas.

O policial Antonio alegou que tem pouco a dizer quanto ao acusado Jarison; ele era alvo do policial Kleber.

Quanto ao acusado Jose Eduardo não tem informações acerca da atuação dele frente às interceptações telefônicas. Nada a mais foi apurado com relação a ele frente às interceptações telefônicas. Não foi relacionado com os demais acusados. Afirmou o policial que nas interceptações telefônicas não houve referência ao acusado José Eduardo.

O alvo das investigações era o acusado Cauê. Não tinha a localização específica dele. A localização era feita através de interceptação telefônica. Durante as investigações, foram visualizadas movimentações estranhas. Pediram apoio e foram encontradas drogas e localizados indivíduos. Não sabe dizer os nomes dos rapazes.

No imóvel em que localizada droga, na oportunidade, foi encontrado o acusado José Eduardo e feita a prisão em flagrante dele e de outros indivíduos.

Desta forma, a atuação de José Eduardo resumiu-se à localização da droga no dia acima mencionado e a prisão dele em flagrante.

A testemunha Flavio, por seu turno, afirmou que trabalha comercializando máquinas para embalar pó de alta fluidez. Segundo alegado, essas máquinas são usadas para embalar pós como suplemento alimentar, por exemplo. Não sabe dizer se podem embalar cocaína. Afirmou que em dado momento, foi procurado por duas pessoas para aquisição de máquinas. As máquinas foram vendidas, com o recebimento através de depósito

bancário.

Segundo a testemunha, não houve qualquer irregularidade na comercialização das máquinas, transcorrendo a negociação de forma natural. Informou que teve contato físico com duas pessoas que se apresentaram como sendo Julio e Alex.

Não conhece os demais acusados, nem tampouco sabe de eventual relação que tenham entre todos.

Foram comprados cinco equipamentos no total. Segundo lhe foi informado, a compra era para revenda. Foi feito o pagamento de forma correta. Não houve problema com a questão de pagamento. Os pagamentos foram feitos por depósito bancário; nunca em dinheiro. Cada equipamento valia em torno de R\$ 40.000,00.

Não comentaram o nome de ninguém. Também desconhece o destino que foram dados às máquinas após a aquisição.

Este o conjunto probatório.

O nome de José Eduardo em nenhum momento foi mencionado na interceptação telefônica, ausente a verificação de qualquer fato ou elemento de convicção que permitisse relacioná-lo aos fatos objeto de apuração.

José Eduardo foi preso em flagrante em razão de ter sido localizado com drogas, em situação que foi aferida em processo diverso. Não tem este juízo conhecimento acerca do processo mencionado, ausente encaminhamento de elementos sobre o processo a estes autos.

José Eduardo, observa-se, interrogado nestes autos, nega estar na posse da droga quando preso em flagrante. Afirmou que nada foi localizado no imóvel, informando que, ademais, não tem relação com o bairro no qual localizado, frequentando o local por se relacionar, na época, com pessoa que ali residia.

Os policiais alegaram que José Eduardo não foi mencionado nas interceptações telefônicas. Afirmaram que a questão frente a ele foi pontual, e exclusivamente relacionada a uma prisão por tráfico de drogas quando encontrado com outras três pessoas. A abordagem deu ensejo a outro processo.

Afirmaram que, com relação a ele, a questão foi pontual e afeta a uma situação específica.

Quanto a Jarison, afirmaram que foi mencionado em parte da interceptação telefônica. Alegaram, contudo, que não foi localizado, ausente a localização, inclusive, de local de moradia.

Ausente a localização, não foi possível fazer a observação do local, ser o acusado localizado, ser visto na comercialização ou em atos típicos de comercialização, mantendo contato com os demais acusados ou praticando qualquer ato que torne possível vinculá-lo aos delitos objeto de apreciação.

Portanto, com relação aos acusados José Eduardo e Jarison, não há demonstração de elementos de convicção que permitam a eles atribuir a prática dos delitos em questão.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER os acusados JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES e JARISON DE JESUS SILVA, qualificados nos autos, da prática dos delitos a ele atribuídos, na forma das disposições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas por ser o acusado beneficiário da gratuidade judiciária.

P. R. I. C.

Santo André, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA